

# ZMLUVA O ZVERENÍ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA DO SPRÁVY

Uzatvorená podľa § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 6, 7 a 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín

## **Vlastník:**

**Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín**

oprávnený konať: Ing. Ján Prílepok – primátor mesta

IČO: 00314463

bankové spojenie: VÚB a.s., Dolný Kubín

IBAN : SK200200000000020426332

(ďalej len „Vlastník“)

a

## **Správca:**

### **Spojená škola**

Sídlo: Matúškova 1632/5, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 57280711

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Janiga, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „Správca“)

## **I.**

Predmetom tejto zmluvy je zverenie nehnuteľného majetku Vlastníka do správy Správcovi, ktorý tvoria nehnuteľnosti:

Stavby k.ú. Veľký Bysterec:

- a) stavba Základná umelecká škola Ivana Ballu, s.č. 1575, postavená na pozemku CKN parc. č. 390/144,
- b) stavba Učebňa č. 2 ZUŠ Ivana Ballu, bez s.č., postavená na pozemku CKN parc. č. 390/143,
- c) stavba Učebňa č. 1 ZUŠ Ivana Ballu, bez s.č., postavená na pozemku CKN parc. č. 390/142,
- d) oplotenie ZUŠ I. Ballu, postavené na pozemku CKN parc. č. 390/145,

Stavby k.ú. Dolný Kubín:

- a) stavba Základná umelecká škola, s.č. 1632, postavená na pozemku CKN parc. č. 81/1 v k.ú. Dolný Kubín,
- b) stavba s.č. 1696, postavená na pozemku CKN parc. č. 80/1 v k.ú. Dolný Kubín,
- c) Spevnené plochy na parkovanie za ZUŠ P. M. Bohúňa, postavené na pozemkoch CKN parc. č. 81/1 a CKN parc. č. 81/2,

pozemky k.ú. Veľký Bysterec:

- a) pozemok CKN parc. č. 390/142, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 284 m<sup>2</sup> ,
- b) pozemok CKN parc. č. 390/143, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 283 m<sup>2</sup> ,

- c) pozemok CKN parc. č. 390/144, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 385 m<sup>2</sup>,
- d) pozemok CKN parc. č. 390/145, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.205 m<sup>2</sup>,
- e) pozemok CKN parc. č. 390/379, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m<sup>2</sup>,  
vytvorený geometrickým plánom č. 37361007-120/2025,
- f) pozemok CKN parc. č. 390/381, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m<sup>2</sup>,  
vytvorený geometrickým plánom č. 37361007-120/2025,

pozemky k.ú. Dolný Kubín:

- a) CKN parc. č. 81/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 626 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- b) CKN parc. č. 81/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- c) CKN parc. č. 81/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- d) CKN parc. č. 81/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 476 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- e) CKN parc. č. 80/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- f) CKN parc. č. 80/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- g) CKN parc. č. 80/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- h) CKN parc. č. 80/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- i) CKN parc. č. 80/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025,
- j) CKN parc. č. 80/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m<sup>2</sup>, vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-121/2025.

## **II.**

### **Účel zmluvy**

Účelom tejto zmluvy je zverený nehnuteľný majetok Správcom majetku spravovať a užívať ho k poskytovaniu základného vzdelávania v jednotlivých umeleckých odboroch, k príprave na štúdium učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriá, vrátane prípravy na odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.

## **III.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Správca majetku má právo zverený majetok najmä držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky, udržiavať ho v užívaniashopnom stave, zhodnocovať ho a nakladať s ním v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, nariadeniami a dispozičnými oprávneniami, vzťahujúcimi sa k správe zvereného majetku, vydanými Vlastníkom.

2. Správca sa pri správe zvereného majetku zaväzuje najmä:
  - viesť jeho riadnu evidenciu,
  - viesť účtovnú evidenciu príjmov a výdavkov, vzťahujúcu sa na činnosti, ktoré súvisia s predmetom a účelom tejto zmluvy,
  - vykonávať jeho bežnú údržbu a opravy na vlastné náklady,
  - zabezpečovať jeho ochranu pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, v opačnom prípade správca zodpovedá za škody takto vzniknuté,
  - zabezpečovať na vlastné náklady jeho poistenie,
  - v súvislosti s jeho využívaním zabezpečovať na vlastné náklady opatrenia na dodržiavanie bezpečnosti prevádzky a s tým súvisiacich revízných činností podľa platných právnych predpisov,
  - konať v mene Vlastníka pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku, ktorý spravuje.
3. Vlastník touto zmluvou udeľuje Správcovi plnú moc na právne úkony súvisiace s plnením predmetu a účelu podľa tejto zmluvy.
4. Správca má právo zverený majetok prenajať tretej osobe za podmienok stanovených Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín.
5. Vlastník je oprávnený kontrolovať plnenie tejto zmluvy a spôsob, akým nakladá s jeho majetkom Správca.

#### **IV.**

##### **Doba nájmu a jej ukončenie**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2026.
2. Právny vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený len spôsobom uvedeným v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Dolný Kubín.

#### **V.**

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvné strany ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy možno robiť len formou písomného dodatku.
3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internete v zmysle platných právnych predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých 3 (slovom: tri) vyhotovenia sú určené pre potreby Vlastníka a 2 (slovom: dve) vyhotovenia sú určené pre potreby pre Správcu.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
7. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane ustanovenie § 106 ods. 1 písm. b) v spojení s § 112 Civilného sporového poriadku.

Vlastník:  
V Dolnom Kubíne dňa .....

Správca:  
V Dolnom Kubíne dňa .....

.....  
Mesto Dolný Kubín  
Ing. Ján Prílepok  
primátor

.....  
Spojená škola  
Mgr. Michal Janiga  
riaditeľ